

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM. SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.1
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

OPOSICIÓN A MOTIÓN SOLICITANDO DESESTIMACIÓN PARCIAL DE LA
SEGUNDA Y TERCERA CAUSAS DE ACCIÓN O, EN LA ALTERNATIVA,
CONVERSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS AL CAUCE ORDINARIO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana” y conjuntamente “los Demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. El 16 de marzo de 2026, los Demandantes presentaron ante este Honorable Tribunal su *Moción informativa y solicitando término para presentar oposición* (Entrada Núm. 24). En dicha moción, la Sra. Rehana y el Sr. Bassin le solicitaron a este Distinguido Foro un término de once (11) días para que el viernes, 27 de marzo de 2026, los Demandantes presentaran una respuesta a la *Moción de desestimación parcial de la segunda y tercera causas de acción o, en la alternativa, conversión de los procedimientos al cauce ordinario* (en adelante la “*Moción de desestimación parcial*”) presentada por el Ing. Sebastián José Oliver Torres el mismo 16 de marzo de 2026 (Entrada Núm. 21). Además, solicitaron el término para actualizar al Tribunal del resultado de sus labores y ofrecer soluciones factibles y eficientes para su consideración.

2. Este Honorable Tribunal emitió una *Orden* concediendo el término solicitado el 17 de marzo de 2026, notificada a la misma fecha.

3. El 27 de marzo de 2026, los Demandantes presentaron una *Moción informativa de intentos de diligenciamiento de emplazamiento y solicitando breve prórroga para presentar oposición y soluciones factibles* (Entrada Núm. 30) informando sobre los esfuerzos de la emplazadora contratada de conseguir a la Sra. Pauline Gave Oudin y solicitando un término adicional de un (1) día para que los Demandantes presenten su respuesta a la *Moción de desestimación parcial*.

4. Hoy, 30 de marzo de 2026, este Honorable Tribunal emitió y notificó una *Orden* declarando Ha Lugar la moción de los Demandantes del 27 de marzo de 2026 (Entrada Núm. 31). En cumplimiento con dicha *Orden*, el presente escrito se presenta como la *Oposición a la Moción de desestimación parcial*.

5. El Sr. Bassin y la Señora Rehana siempre estuvieron claros de que la Demanda ante la consideración de este Honorable Tribunal tiene elementos que deben atenderse mediante un procedimiento ordinario. Nada impide que esta Distinguida Sala de Recursos Extraordinarios atienda la causa de acción de *Injunction Estatutario* al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, 23 LPRA §9024, dejando las causas de acción por Daños y Perjuicios al amparo del Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §10801, a ser atendidas por una Sala Civil.

6. El Honorable Tribunal se expresó al respecto, compartiendo el parecer de los Demandantes. El 25 de marzo de 2026, este Honorable Tribunal emitió una *Orden*, notificada a la misma fecha, en que dispuso que “[e]sta sala solo atenderá lo relacionado al *injunction* estatutario. Una vez resuelto, se referirá el caso a la sala civil”, atendiendo así en gran parte el contenido de la *Moción de desestimación parcial* antes descrita (Entrada Núm. 29).

7. Los reclamos solicitando la desestimación parcial de la segunda y tercera causa de acción de los Demandantes se remontan al alegado perjuicio que sufrirían por ventilarse el pleito de epígrafe por la vía extraordinaria, pero dicha preocupación y el remedio extremo solicitado resultan académicos a la luz de la *Orden* del 25 de marzo de 2026 determinando que dichos reclamos se verán por la vía ordinaria, en su momento.

8. Cuando se enfrenta a una moción de desestimación por incumplimiento de exponer una reclamación sobre la cual pueda concederse un remedio, conforme a la Regla 12(b)(6) de las

Reglas Federales de Procedimiento Civil, el Tribunal utiliza el proceso de dos pasos establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aplicando el estándar de plausibilidad basado en el contexto. Schatz v. Republican State Leadership Comm., 669 F.3d 50, 55 (1er Cir. 2012) (citando Ocasio-Hernández v. Fortuño-Burset, 640 F.3d 1, 12 (1er Cir. 2011) (discutiendo Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 129 S. Ct. 1937, 173 L. Ed. 2d 268 (2009) y Bell Atl. v. Twombly, 550 U.S. 544, 127 S. Ct. 1955, 167 L. Ed. 2d 929 (2007))); véase además Colón-Torres v. BBI Hosp. Inc., 552 F. Supp. 3d 186, 192–93 (2021).

9. En primer lugar, el Tribunal debe “aislar e ignorar las alegaciones en la demanda que meramente ofrezcan etiquetas y conclusiones jurídicas, o que simplemente repitan los elementos de una causa de acción”. Schatz, 669 F.3d en la pág. 55. No es necesario que una demanda contenga alegaciones fácticas detalladas; sin embargo, “la mera recitación de los elementos de una causa de acción, apoyada únicamente en expresiones conclusorias, no es suficiente”. Iqbal, 556 U.S. en la pág. 678.

10. El segundo paso requiere que el Tribunal acepte como ciertos los hechos bien alegados en la demanda (esto es, no conclusorios ni especulativos), realice todas las inferencias razonables a favor de la parte demandante, y determine si dichos hechos, de forma plausible, sostienen una reclamación que amerite la concesión de un remedio. Schatz, 669 F.3d en la pág. 55; véase además Beddall v. State St. Bank & Trust Co., 137 F.3d 12, 16 (1er Cir. 1998).

11. Según la jurisprudencia citada y la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, aplicado a la Demanda Jurada (Entrada Núm. 1), el Ing. Sebastián José Oliver Torres no expuso una causal válida para desestimación. Las alegaciones son precisas y claras y se constituyen todos los elementos para la causa de acción en daños.

12. De una lectura integral de la Demanda Jurada surge que las reclamaciones contra el Ing. Sebastián José Oliver Torres no son accesorias, aparentes ni especulativas, sino causas de acción bona fide apoyadas en alegaciones fácticas concretas. En específico, se alega que el Ing. Oliver Torres fue el proyectista e inspector designado del proyecto, y que intervino personalmente en la preparación, certificación, firma y sello de documentos medulares del trámite administrativo ante la OGPe, incluyendo el pliego de condiciones y especificaciones generales y técnicas, la Evaluación de parámetros aplicables y el Memorial Explicativo. Véanse, entre otros, los párrafos 9, 10 y 11 de la Demanda, así como los párrafos 3, 8 y 9 de la Relación de Hechos. Es decir, la

Demanda no pretende imputarle responsabilidad por mera asociación con la obra, sino por actos propios y específicos realizados en el ejercicio de su función profesional.

13. Asimismo, la Demanda detalla múltiples omisiones, inexactitudes y discrepancias materiales que se atribuyen precisamente a los documentos preparados, suscritos o certificados por el Ing. Oliver Torres. En los párrafos 8 al 20 de la Relación de Hechos, los Demandantes alegan, entre otras cosas, que el permiso fue obtenido mediante información falsa, incompleta, omitida y/o escondida; que el Memorial Explicativo describió falsamente o de forma incompleta el alcance real del proyecto; que existían discrepancias sustanciales entre la descripción narrativa de la obra y los planos sometidos; y que los planos eran esquemáticos, carecían de dimensiones, especificaciones, detalles estructurales y otra información indispensable para una evaluación responsable del proyecto. Esas alegaciones, tomadas como ciertas en esta etapa procesal, claramente rebasan el nivel de conclusiones especulativas y sostienen plausiblemente una causa de acción contra el Ing. Oliver.

14. Más aún, la Demanda vincula de forma específica la conducta imputada al Ing. Oliver Torres con los daños reclamados por los Demandantes. En los párrafos 59 al 66, se alega que el Proyectista incurrió en conducta negligente e impropia al certificar, tramitar, diseñar y/o inspeccionar un proyecto sustentado en información deficiente o engañosa, en violación de sus deberes profesionales y del Artículo 7 de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, 23 LPRA §42g. De igual modo, se expone que esa conducta permitió, facilitó y/o encubrió la ejecución de una obra que afectó de forma real, concreta y continua los derechos propietarios de los Demandantes, ocasionando pérdida de uso y disfrute, contaminación acústica y térmica, angustias mentales y menoscabo al valor y mercadeabilidad del inmueble. Tal nexo causal fue alegado expresamente y con suficiente especificidad para derrotar una moción de desestimación.

15. En fin, la Demanda sí articula una reclamación jurídicamente plausiblemente fundada contra el Ing. Sebastián José Oliver Torres, tanto por su rol indispensable en la obtención del permiso impugnado, como por su participación profesional en la génesis de las condiciones constructivas y mecánicas que causaron daños a los Demandantes. A esos efectos, los párrafos 62 al 69 de la Demanda no dejan duda de que se le imputa responsabilidad propia, concurrente y solidaria como cocausante del daño. Por consiguiente, no procede la desestimación de las reclamaciones en su contra, pues la Demanda contiene alegaciones fácticas suficientes que, de probarse, justificarían la concesión de un remedio

16. Además, en el inciso 18 de la *Moción de desestimación parcial*, el demandado y **parte indispensable** alega que la “intención evidente de la Parte Demandante es procurar que este Tribunal emita, dentro del trámite sumario, determinaciones sobre hechos y elementos sustantivos propios de la responsabilidad civil, tales como ilegalidad, culpa, negligencia, causalidad y conducta imputable, para luego invocarlas en ulteriores etapas de este mismo litigio...” pero la realidad jurídica, según se explicó en la *Demanda Jurada* (Entrada Núm. 1), es que el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, 23 LPRA §9024, dispone claramente que “en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponerle en el pleito”. Por ello, dicha alegación es improcedente, pues la ley no permite discreción al respecto. En la medida en que las otras causas de acción estén ligadas al procedimiento extraordinario viabilizado por la Ley 161-2009, *supra*, es una consecuencia natural de los actos del demandado.

17. El Sr. Bassin y la Sra. Rehana le solicitan respetuosamente a este Honorable Tribunal que deniegue la *Moción solicitando desestimación parcial* (Entrada Núm. 21) y reafirme lo expresado en su *Orden* del 25 de marzo de 2026 (Entrada Núm. 29), continuando con los procedimientos ante esta Sala de Recursos Extraordinarios hasta que sean adjudicados los remedios extraordinarios solicitados y que entonces se remita el caso a una Sala Civil para continuar con el proceso ordinario apropiado para el resto de las causas de acción.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que declare **NO HA LUGAR** la *Moción solicitando desestimación parcial* y reafirme lo expresado en la *Orden* del 25 de marzo de 2026, continuando con los procesos hasta que se adjudiquen los remedios extraordinarios solicitados y que luego se remita el caso a una Sala Civil para la continuación de los procedimientos por la vía ordinaria.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y sus Directrices Administrativas, por lo que el sistema de notificación electrónica del Tribunal constituirá la notificación que debe efectuarse entre los abogados y abogadas de récord y registrados en el caso.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 30 de marzo de 2026.

CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP

MCS Plaza, Suite A-267
255 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00917

PO Box 367189
San Juan, PR 00936-7189

Tel: (787) 756-5333
Fax: (787) 756-5339

/f/ Charles E. Vilaró Valderrábano
Núm. R.U.A. 15,984
cvilaro@ccsllp.com

/f/ René A. Sagardía Rivera
Núm. R.U.A. 24,153
rsagardia@ccsllp.com